



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

특정감사

「직원 품위 실추」 특정감사 결과보고서

2025. 4.



한국전력기술

목 차

I | 감사 실시 개요 1

1. 감사 배경 및 목적 1
2. 감사 대상 및 근거 2
3. 감사 기간 및 인원 3
4. 감사 중점사항 및 실시방법 3

II | 감사 대상 현황 5

1. 사건 개요 5
2. 폭행과 직장 내 분위기 저해 관련 일반 이론 7
3. 사건 관련 주요 진술 9
4. 감사결과 확인된 사실관계 14

III | 감사 결과 14

1. 감사결과 종합 14
2. 지적사항 총괄 15
3. 주요 문제점 15

IV | 처분요구사항 일람표 15

V | 감사결과 처분요구서 15

VI | 참고사항 16

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- (공직기강 확립 및 폭력 예방활동) 감사실은 직장 내 괴롭힘, 직원 간 폭행 등 윤리리스크 예방을 위해 관련 사항을 리스프 프로파일¹⁾에 반영하였으며, 매 분기 사내 게시판에 ‘공직기강 확립을 위한 복무점검 강화 기간 알림’ 행정게시를 하는 등 적극적인 업무추진 분위기를 조성하고 있다. 또한, 엄정한 공직기강 체계 확립을 통한 공직문화 개선 및 국민신뢰도 제고를 위해 복무점검을 수행하는 한편, 고질적인 부조리 행위에 해당하는 “폭력”을 포함한 물의야기 행위, 업무처리 해태 및 품위훼손 언행 등에 대해서는 집중적으로 점검하고 있다. 그리고 회사는 전 직원을 대상으로 폭력행위에 대한 예방 목적의 교육을 지속 실시하고 있으며, 지난 2024년도에도 4대폭력 예방, 갑질근절과 인권경영교육 등을 실시하였다.
- (직원에 대한 폭행 사건 발생) 감사실은 2025. 3. 12. 19시경 회사 인근 식당에서 직원에 대한 폭행 사건을 인지한 후 폭행 행위에 대한 사실관계를 확인하기 위해 관련 부서에 확인하여 보고토록 조치하였고, 사건발생 다음 날인 2025. 3. 13. 즉시 조사에 착수하여 2025. 3. 12. 19시경 회사 인근 식당에서 ♥본부 ○처 ●실(이하 ‘●실’이라 한다) 소속 ㄱ직급 A <장(이하 “A”라고 한다.)과 같은 기술실 소속 ㄱ직급 B △장(이하 “B”이라 한다.) 간 폭행 사건이 발생한 사실을 확인하였다.
- (공직기강 확립) 이에 따라 감사실은 해당 폭행 사건의 당사자 및 참고인을 대상으로 직원에 대한 폭행 및 직장 내 분위기 저해 행위에 대한 사실관계를 명확히 하고, 대내·외 환경이 혼란스러워 공직기강이 흐트러질 수 있는 상황에서 직장 내 질서를 바로잡고자 이번 감사를 실시하였다.

1) Risk No. 38 “윤리경영”, Risk No. 44 “괴롭힘 방지” 등

2. 감사 대상 및 근거

☐ 감사대상

○ (사건당사자) A, B (2명)

① A (●실 소속 ㄱ직급 <장)

② B (●실 소속 ㄱ직급 △장)

[표 1] 사건당사자 관계

연번	성명	직급	호칭	사번	비고
(생 략)					

○ (참고인) ●실 직원 (16명), 식당 점주 등

※ 사건당사자들이 진술을 달리하는 부분에 대한 사실관계를 명확하게 하기 위해 폭행사건을 목격한 직원 전원(16명) 및 식당 점주에 대한 문답을 실시하여 사실관계를 확정함

[표 2] 참고인 목록

연번	성명	직급	호칭	사번	비고
(생 략)					

*사건 당사자와 참고인(점주 제외) 모두 사건 발생일 기준 같은 ●실 소속임

☐ 감사근거

- 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제11조 (감사계획의 수립)
- 「감사규정」 제2절 특별감사 제36조(정의)
- 「감사규정」 제2절 특별감사 제37조(특별감사 업무의 운영)
- 「취업규칙», 「상벌규정», 「징계양정 요구에 관한 지침」 등 관련 사규
- 「형법», 「근로기준법」 등 관련 제 법령

3. 감사 기간 및 인원

☐ 감사 기간 : 2025. 3. 19. ~ 2025. 3. 25.

☐ 감사인원 및 투입 내역 : 총 4명

구분	감사인	주요 경력/자격	업무 분담	투입일수
반장	L ◀장	(생 략)	· 감사 총괄 · 감사 방법 결정 및 협조	2
반원	M △장		· 당사자 문답서 작성 · 관계 법령 검토	2
	N ▼		· 참고인 문답서 작성 · 관련 규정 검토	2
	O ▼		· 증거자료 수집 및 분석 · 타기관 사례 등 분석	2
총 계				8

4. 감사 중점사항 및 실시방법

☐ 감사 중점사항

구 분	중점사항
복무규율 위반 및 질서문란 행위 해당 여부 (폭행 및 직장 내 분위기 저해)	① 「취업규칙」 제9조(금지사항) 위반여부, 「상벌규정」 제23조(징계의 요구) ② 「임직원윤리행동강령」 위반여부 ③ 「취업규칙」 제56조(징계) 위반여부 ④ 「상벌규정」 제23조(징계의 요구) 관련 조직문화 저해 행위 여부

□ 감사 실시방법 및 과정

감사과정	실시방법	일정	
사고 발생	-	2025. 3. 12.(수)	D-DAY
감사계획 수립 및 보고	· 사고내용 파악, 조사 또는 감사 전환여부 결정 등	2025. 3. 13.(목) ~ 3. 19.(수)	D+1~ D+7
사고 접수보고	· ♥본부 ●실장 사고 발생보고	2025. 3. 14.(금)	D+2
감사 실시 통보	· 「감사규정」 제20조에 의거, 감사 실시계획 통보 · 피감사인 인권보호를 위한 감사미란다 원칙 안내문 송부 * 사안의 시급성 및 감사 실효성을 고려하여 감사 개시와 동시에 감사 대상 부서장에게 감사 실시계획 통보	2025. 3. 19.(수)	D+7
대면 및 실지조사	· 피감사인, 사건 참고인 문답조사 실시 · 기타 물적·서면 증거자료 채증 및 분석	2025. 3. 19.(수) ~ 3. 25.(화)	D+7~ D+13
감사절차심의관 검토	· 감사 결과보고서 품질 향상, 감사 절차의 객관성 확보를 위한 제3자 검토	2025. 4. 10.(목)	D+29
감사심의위원회 개최	· 「감사규정」 제26조에 의거, 감사결과 처리 및 업무의 공정성 확보(외부 변호사 참여)	2025. 4. 14(월)	D+33
감사자문위원회 개최	· 감사 진행과정에 대한 심의 및 분야별 자문위원 검토의견 반영 등 감사업무의 객관성 확보	2025. 4. 25(금)	D+44

Ⅱ. 감사 대상 현황

1. 사건 개요

가. 사건 당사자

A는 1996. 5. 16. 입사하여 2025. 1. 10. ●실로 전보 발령 받았으며, 2025. 4. 1. 같은 본부 ◆팀으로 소속변경 되었으며, B는 2010. 8. 2. 입사하여 ●실에서 건축분야 설계업무를 수행하고 있다. A와 B는 2025. 1. 10. 부터 2025. 3. 31.까지 같은 ●실에서 근무하였다.

나. 사건 일시 및 장소

2025. 3. 12. 19시경 회사에서 도보로 이동이 가능한 거리(400m 가량)에 위치한 “◇(이하 ‘사건장소’)” 이라는 식당에서 직원에 대한 폭행사건이 발생했으며, 사건장소에 관한 구체적인 자리배치는 [표 1]과 같고, 사건 장소는 [그림 1]과 같다.

[표 1] 회식 당시 자리 배치도

(생 략)

*당사자 및 참고인 진술을 기반으로 재구성

[그림 1] 사건장소

(생 략)

다. 사건의 진행 경과

●실 직원 총 18명(ㄷ직급부터 ㄴ직급 까지) 2025. 3. 12. 18시 30분경 C ▲장의 승진을 축하할 목적으로 공식적인 부서회식을 시작하고 40분가량 지난 19시 10분경 회식에 참여한 직원들 모두 (18명)가 취하지 않은 상태²⁾에서 A와 B 간 폭행사건이 발생하였으며, 이에 대한 사건의 진행 경과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 사건의 진행 경과

구 분	주 요 내 용
	(생 략)

*사건당사자 및 감사참고인 진술을 기반으로 구성함

2) 문답과정에서 회식에 참여한 18명 모두 사건 당시 술에 취한상태가 아니라 진술하였다.

2. 폭행과 직장 내 분위기 저해 관련 일반 이론

가. 형법상 폭행에 관한 일반론

「형법」 제260조에서의 폭행은 사람의 신체에 대해 유형력을 행사하는 것으로써, 일반적으로 유형력이란 역학적·물리적 작용 내지 물리력을 의미한다. 폭행은 단순히 사람의 신체에 향하여진 유형력의 행사이기만 하면 모두 폭행으로 되는 것은 아니고 상해 결과가 생길 위험성을 가진다든가 혹은 적어도 신체적·생리적 고통이나 정신적 고통 내지 불쾌감을 야기하여야 한다. 즉 형법에서의 폭행은 일반적으로 사람의 신체에 대한 불법한 유형력의 행사, 사람의 신체에 대한 불법한 공격, 사람의 신체에 대하여 육체적·정신적으로 고통을 주는 유형력의 행사로 정의된다.

이처럼 「형법」에서의 폭행은 폭행의 고의로 타인의 신체에 관한 건재성을 해하는 유형력의 행사를 개시하였을 때 그 실행이 착수된 것으로 보며, 그 때 폭행죄의 구성요건이 충족되어 범죄가 성립되므로, 폭행죄가 성립하기 위해서는 폭행의 고의가 있어야 한다.

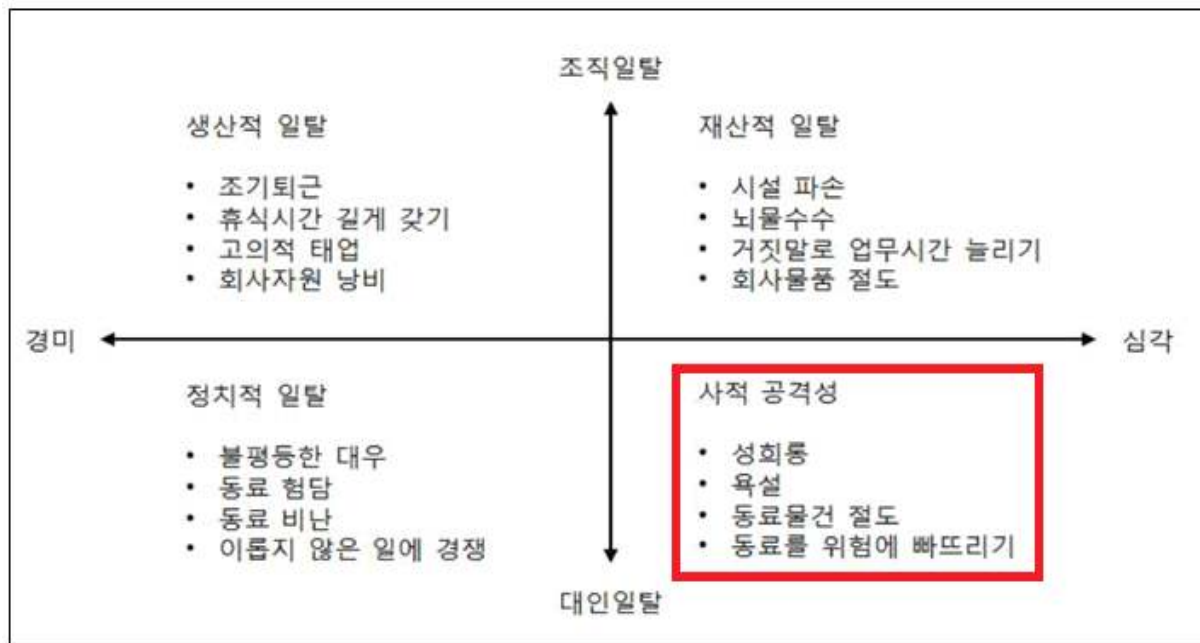
(다음장에 계속)

나. 직장 분위기 저해 행위에 관한 일반론

직장 내 일탈행동³⁾은 조직의 규범을 위반함으로써 소속 조직이나 그 조직 내 다른 구성원들의 안녕을 위협하는 조직구성원의 행동을 의미하며, 조직목표를 저해하고 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있다.

특히, [그림 2]와 같이 동료들을 위험에 빠뜨리는 직원 간의 폭행행위의 경우 직장 내 일탈행동의 유형중 심각한 대인일탈 유형으로 직장 내 분위기를 저해하는 대표적인 행위 유형⁴⁾이다.

[그림 2] 직장 내 일탈행동의 유형⁵⁾



3) 일탈적인 행동이라 함은 절대적인 도덕기준에 위배되는 것이 아니라 특정한 사회집단 내의 표준에 의해 정의되는 것으로 조직의 규범이란 해당 조직 내의 관행, 정책, 또는 내부규정을 의미한다.

4) 직장 내 일탈행동 효과에 관한 연구결과에 따르면 대인일탈 유형의 경우 ①일탈행동 전염, ②구성원의 이직의도 상승, ③작무열의 감소를 야기한다.

5) *Robinson & Bennett, 1995

3. 사건 관련 주요 진술

가. 폭행사건 관련 주요 진술

1) A의 행위

A는 B에게 유형력을 행사하였고, [표 3]과 같이 사건당사자 및 참고인들의 진술을 종합하여 보더라도 A가 B에게 지속적으로 폭행을 행사하였다는 일관적인 진술이 확인되었다.

[표 3] A의 유형력 행사 관련 사건 당사자와 참고인의 진술

연번	성명	진술내용
(생 략)		

*사건 당사자와 참고인 문답서 내용 발췌

2) B의 행위

B는 A가 유형력을 행사하자 이를 방어하는 과정에서 A와 몸이 뒤엉켰는데, 사건당사자 및 참고인들의 진술을 종합하여 보더라도 두 사람의 몸이 뒤엉킨 것은 A가 B를 향해 지속적으로 폭행을 시도하여 B가 이를 방어하는 과정에서 불가피하게 발생한 상황으로 보는 것이 합리적이며, 이에 대한 참고인들의 진술도 일관된다. A는 본인도 B의 팔꿈치에 가격을 당하여 입 안이 찢어졌으니 쌍방폭행이라고 주장하고 있으나, [표 4]와 같이 B가 A에게 유형력을 행사하여 신체적 고통을 주었다고 할만한 사정이 사건당사자 및 참고인들의 진술을 종합하여 보더라도 일관되게 확인되지 않는다.

[표 4] B의 유형력 행사 관련 사건 당사자와 참고인의 진술

연번	성명	진술내용
(생 략)		

* 사건 당사자와 참고인 문답서 내용 발췌

나. 폭행사건으로 인한 직장 내 분위기 저해 결과 등

폭행사건은 ●실 ㄷ직급 ▽부터 ㄴ직급 ▲장이 참석한 공식적인 부서 회식에서 발생하였고, 사건 현장에 있던 직원들은 [표 5]와 같이 정신적 충격, 공포감, 불안증세, 트라우마를 호소하였고, 일부 직원으로 하여금 이직고려를 유발하는 등 직장 내 분위기를 저해하는 결과를 초래하였다.

[표 5] 사건 이후 부서 분위기 및 신체·정신적 피해 관련 참고인의 진술

연번	성명	답변 내용
(생 략)		

*참고인 문답서 내용 발췌

다. 폭행사건 이후의 사정

●실은 2025. 3. 14. 감사실에 제출한 사고보고를 통해 사건 당사자 간 화해하였으며, 당사자간 징계 등 처벌의사는 없는 것으로 확인되었다고 보고하였다. 그러나 B의 경우 사건 당일 동료 직원, 사건 장소에 미칠 부정적 영향 등을 고려하여 해당 상황을 빨리 마무리하기 위해 사과를 한 것일 뿐이며, 재발 방지 등을 위해서라도 A에 대한 처벌 의사가 있다는 의견을 밝혔다.

또한, B의 병가기간 중 당사자간 합의서 형태의 문서를 남기자는 주변의 권유에 대해서도 B가 거부 의사를 밝혔다.

[표 6] 처벌의사 관련 사건 당사자의 진술

연번	성명	진술내용

(생 략)

*사건 당사자 문답서 내용 발췌

(다음장에 계속)

4. 감사결과 확인된 사실관계

가. 직원에 대한 폭행

●실 직원 총 18명은 2025. 3. 12. 19시경 C ▲장의 승진을 축하할 목적으로 회사 인근 식당에서 부서회식을 하였고, 19시 10분경 A와 B 간 폭행사건이 발생했다.

A는 B의 승진자 축하 권유와 A가 C에게 부서 운영의 문제점을 지적하는 것과 관련하여 B와 언쟁을 벌이던 중 B의 버릇없는 태도를 문제삼으며 B의 얼굴을 때리려고 하였으나, B가 이를 막자 재차 B의 얼굴을 두세차례 가격하였다. 이로 인해 A와 B의 신체적 충돌이 발생했고, 주변 동료직원들이 제지하여 상황은 종료되었다.

그 결과, B는 코에서 피를 흘렸고, 타박상, 일시적 시력저하가 생겼고 이후 정밀검사와 요양을 위해 2주간 병가계를 제출하였으며, A는 입술 안쪽이 찢어지고 치아 아탈구 진단을 받았다.

나. 직장 내 분위기 저해

폭행사건은 ●실 ㄷ직급 ▽부터 ㄴ직급 ▲장이 참석한 공식적인 부서회식 도중 발생하였고, 직원 간 폭행행위를 목격한 회식 참석 직원들은 정신적 충격, 공포감, 불안증세, 트라우마를 호소하고 일부 직원에게 이직고려를 유발하는 등 정신적 고통 주었을 뿐만 아니라, 사건 이후 예정되어있던 ●실의 부서 화합행사 또한 취소되었다.

Ⅲ. 감사 결과

1. 감사결과 종합

- ☐ (감사배경) 2025. 3. 12. 19시경 회사 인근 식당에서 ●실 소속 A와 같은 기술실 소속 B 간 폭행 사건이 발생한 사실을 확인하였다.
- ☐ (감사목적) 감사실은 고질적인 부조리 행위에 해당하는 “폭력”을 포함한 물의야기 행위, 업무처리 해태 및 품위훼손 언행, 직장 내 분위기 저해 등에 공직기강을 훼손하는 행위를 바로잡아 공직기강을 확립하고자 이번 감사를 실시하였다
- ☐ (감사과정) 직장 내 질서를 유지하고, 해당 사건으로 인한 추가적인 피해를 방지하고자 사건 발생 다음날 신속하게 조사에 착수 및 특정감사로 전환하였으며, 사건 당사자인 A와 B 및 사건 장소에 있던 ●실 직원 전원(16명)에 대한 문답조사, A와 B의 진단서, 사건현장실사, 당사자들 간 전화 기록 및 문자내용 등 감사증거를 확보하여 사실관계를 확정하였다.
- ☐ (감사결과) A의 경우, B를 폭행하고 이로 인해 직장 내 분위기를 저해하는 등 A의 행위는 「취업규칙」 제8조(성실의무)를 위반한 것으로 동 규정 제56조(징계) 및 상벌규정 제23조(징계의 요구)의 징계사유에 해당된다. 그러나 B의 경우, A의 폭행행위를 방 어하였을 뿐 A를 고의적으로 폭행하였다는 일관된 진술 또는 정황이 확인되지 않아 관련 제규정을 위반하였다고 볼 수 없어 불문하였다.

2. 지적사항 총괄

□ 감사 결과, [표 7]과 같이 신분상 처분을 포함하여 2건의 지적사항을 관련 부서에 처분요구하였다.

[표 7] 감사 결과 지적사항 현황

(단위: 건, 명)

합계		징계 (인원)	경고·주의 (인원)	개선	권고	통보	모범사례
건수	인원						
2	1	1	-	-	-	1	-

3. 주요 문제점

① 직원에 대한 폭행 및 직장 내 분위기 저해 【징계】, 【통보】

IV. 처분요구사항 일람표

번호	조치부서 (대상자)	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정 조치	신분 조치		
1	♣처 (ㄱ직급 A)	직원 간 폭행 및 직장 분위기 저해	징계	-	1	2개월	L 검사역 외 3명
2	♠실 (♠실장)	직원 간 폭행 및 직장 분위기 저해	통보	-	-		

V. 감사결과 처분요구서 [별첨 참조]

VI. 참고사항

1. 징계양정에 고려할 사항 (ㄱ직급 A)

가. 감사대상자 최근 3년간 근무 성적

구 분	2022년		2023년		2024년		3년 평균
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	
(생 략)							

나. 감사대상자 포상 및 징계 현황

☐ 포상 현황: 총 00회

포상구분	포 상 명	포상일시
(생 략)		

☐ 징계 현황: 해당사항 없음

2. 징계양정 요구기준

☐ 「징계양정 요구에 관한 지침」

조항	내용
제3조 (징계양정 요구기준)	① 징계혐의자에 대한 징계양정 요구기준은 별표1의 기준에 따르되 업무상 횡령·유용, 배임 금액이 100만원 이상인 경우에는 비위의 도 및 고의·과실여부와 관계없이 중징계 의결을 요구하여야 한다. ⑦ 다음 각 호의 1에 해당하는 비위 및 부조리행위에 대하여는 징계양정을 엄격하게 적용하되, 제1호부터 제8호까지의 동일 유형 비위행위로 3회 이상 징계를 받는 직원에 대하여는 징계양정을 해임으로 요구할 수 있다. 5. 직원에 대한 폭행 또는 상해
제4조 (징계양정 요구의 가중)	① 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 제3조의 징계양정 요구기준보다 가중하여 요구할 수 있다. 4. 감사가 결정하는 고질적인 부조리 행위에 해당하는 사안으로 대내·외 물의를 야기하였을 때 ④ 징계의 가중 또는 감경은 별표3의 기준에 따른다.

□ 「징계양정 요구에 관한 지침」 별표1. 징계양정 요구기준

징 계 사 유	비위의 도 및 고의, 과실	징계양정기준	요구수준
(생 략)			

□ 「징계양정 요구에 관한 지침」 별표3. 징계의 가중 또는 감경시의 징계양정 요구기준

징계양정 요구기준	감경시의 징계양정 요구기준	가중시의 징계양정 요구기준
(생 략)		

3. 유사 사례

가. 한국전력기술

문서번호	주요 내용	처분요구
(생 략)		

나. 타 기관

기관명	주요 내용	처분요구
(생 략)		

[별첨]

(생 략)

일련번호	2025-17
------	---------

상 임 감 사

징 계, 통 보

제 목 직원에 대한 폭행 및 직장 내 분위기 저해

조 치 부 서 ♣처, ♠실

내 용

1. 사건 개요

♥본부 ○처 ◆팀 ㄱ직급 A(이하 “A”)는 2025. 1. 10. 부터 2025. 3. 31. 까지 같은 본부 ●(이하 “●실”)에서 건축분야 설계 업무를 담당하였다.

●실 ㄱ직급 B(이하 “B”)는 2010. 8. 2.부터 현재까지 ●실에서 건축분야 설계 업무를 업무를 수행하는 자로서, A와 B는 2025. 1. 10.부터 2025. 3. 31. 까지 같은 부서에서 근무하였다.

그런데, 2025. 3. 12.(이하 “사건 당일”) 19시경, 회사 인근에 위치한 ◇(이하 “사건 장소”)에서 ●실의 직원 18명¹⁾이 참석한 저녁 회식 중 A와 B 간의 폭행사고(이하 “해당 사건”)가 발생하였고, 이와 같은 사정은 2025. 3. 14. 사건당사자의 소속부서로부터 감사실에 정식 사고보고²⁾되었다.

1) 사건 당일 회식은 C ▲장 등의 승진을 축하하기 위해 이루어졌으며, 동석한 부서직원들의 직급은 ▽, ▼, △, 장 <장, ▲장까지로 부서장 외 1명을 제외한 전 부서원 18명이 참석하였다.

2) 감사실-252(2025. 3. 19.) “사고 접수보고(●실 회식 폭행 등)” 불임 사고발생보고서 참고

2. 관계법령 및 판단기준

「취업규칙」 제8조(성실의무)에 따르면, 직원은 회사의 제규정을 성실히 지켜야 할 의무가 있으며, 동 규정 제56조(징계)에 따라 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 직무상 의무를 위반하였거나 회사의 규율 질서를 문란케 하였을 경우, 이는 징계사유에 해당하여 해당 직원을 인사위원회의 심의를 거쳐 징계한다³⁾고 정하고 있다.

또한, 「상벌규정」 제23조(징계의 요구), 「징계양정 요구에 관한 지침」 제3조(징계양정 요구기준)에 따르면 직원에 대한 폭행 또는 상해 행위는 징계양정을 엄격하게 적용하도록 하고 있다.⁴⁾

한편, 「징계양정 요구에 관한 지침」 제4조(징계양정 요구의 가중)에서는 감사가 결정하는 고질적인 부조리 행위에 해당하는 사안으로 대내·외 물의를 야기하였을 때는 동 지침 제3조의 징계양정 요구기준보다 가중하여 요구할 수 있도록 규정하고 있고⁵⁾, 이와 관련하여 회사는 복무점검 및 공직기강 확립활동 추진 등을 통해 직원 간 폭력행위를 고질적인 부조리 행위로 정하여 지속적으로 공지하고 있다.⁶⁾

따라서 「취업규칙», 「상벌규정」 등의 적용을 받는 직원은 법령 또는 사규를

3) 「취업규칙」 제56조(징계) “직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하였을 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 이를 징계한다.”

1. 직무상 의무를 위반하였거나 또는 직무에 태만하였을 경우
3. 회사의 기밀을 누설하거나 규율 질서를 문란케 하였을 경우

4) 「징계양정 요구에 관한 지침」 제3조(징계양정 요구기준) “⑦ 다음 각 호의 1에 해당하는 비위 및 부조리행위에 대하여는 징계양정을 엄격하게 적용하되, 제1호부터 제8조까지의 동일 유형 비위행위로 3회 이상 징계를 받는 직원에 대하여는 징계양정을 해임으로 요구할 수 있다.”

5. 직원에 대한 폭행 또는 상해

5) 「징계양정 요구에 관한 지침」 제4조(징계양정 요구의 가중) “① 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 제3조의 징계양정 요구기준보다 가중하여 요구할 수 있다.”

4. 감사가 결정하는 고질적인 부조리 행위에 해당하는 사안으로 대내·외 물의를 야기하였을 때

6) 2025. 3. 24., 2024. 12. 2. “[감사실] 공직기강 확립을 위한 복무점검 강화 기간 알림” 등

성실히 지켜야 하며, 직원 간 폭행 등 직장 내 분위기를 저해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) A의 경우

그런데, A는 사건 당일, 사건 장소에서 B와 언쟁하던 중⁷⁾ 갑자기 자리에서 일어나 B를 향해 위협적으로⁸⁾ 다가가 “니가 나한테 그렇게 이야기 할 짬밥이냐”는 말을 하며 B의 얼굴을 때리려고 마음먹고 먼저 B의 뺨을 향해 손을 휘둘렀다.

이에 B가 이를 한 차례 방어하였음에도 A는 거기서 그치지 않고 B의 눈 주변을 포함하여 얼굴을 주먹으로 2~3차례 추가 가격하였다. 곧이어 B가 눈 주변을 포함한 얼굴을 맞은 직후 코피가 나고 그로 인해 B의 옷이 피로 젖어가는 등 B의 신체적 피해가 발생하였음을 보았음에도 A는 B를 향해 달려드려는 등 B에게 폭행을 지속하였고, 이러한 폭행 행위는 회식에 동참한 주변 직원들이 A와 B를 제지하고서야 상황이 종료되었다.

그 결과 B는 A의 폭행으로 얼굴 등을 가격당하여 코피와 눈꺼풀 및 눈주위의 타박상을 입었으며, 또한 일시적인 시력 저하까지 나타났다.⁹⁾ 그리고 B는 사건 당일 응급치료를 받았는데, 이후 정밀검사와 요양을 위해 회사에 2주간의 병가계¹⁰⁾를 제출하였다.

7) B이 D, E ▽로 하여금 C ▲장에게 술을 따라드리며 축하해드리는데 어떻겠냐는 취지의 말을 한 것과, A가 C ▲장에게 부서 운영 방식에 대해 문제제기하자 B이 ‘C ▲장이 잘 하실 것’이라는 취지의 대화가 오가던 상황

8) B 문답서 : “너 일로 와봐”, “니가 나한테 그렇게 이야기 할 짬밥이냐” 라고 위협적인 말투로 말을 하며...

9) 당사자(B) 및 참고인 진술내용과 진단서 등 참고

10) B 병가기간 : 2025. 3. 17 ~ 2025. 3. 28.

한편, A는 폭행 사건이 발생할 당시 취하지 않은 상태였으며¹¹⁾, A가 최초로 폭력을 행사했을 때 B가 이를 한 차례 막았음에도 재차 폭행을 가하였고, 이를 지속한 점, 주변 목격자들의 진술이 모두 일치하고 있는 점 등으로 미루어 보아 A의 폭행 행위는 고의임이 자명하다.

또한, 이러한 A의 행위는 해당 사건 당사자인 B 본인 뿐만 아니라 그 가족까지 정신적 고통을 겪게 하였으며¹²⁾, 사건 당일 회식에 동석했던 ●실 직원 다수가 해당 사건 이후 정신적 충격, 불안장애 등을 호소하고¹³⁾ 부서 분위기가 침체¹⁴⁾되는 등 A의 행위는 사회상규 및 사규를 위반함은 물론이며, 직장 내 근무 분위기를 심각하게 저해하는 결과를 초래하였다.

2) B의 경우

B는 A의 폭행이 지속되는 상황에서 폭행이 지속되는 상황을 모면하려던 중 A와 몸이 뒤엉키게 되었다. 그 과정에서 A 또한 입술에 상처와 출혈, 치아의 아탈구¹⁵⁾ 등의 상처를 입었다.

그러나, A의 부상과 관련하여 B의 직접적인 폭행에 의한 것인지, 몸이 뒤엉

11) A 문답서 : “(부서 회식 당시)취한 상태는 아니었습니다.”

그 외에도 참고인 전원이 B, A가 취하지 않았거나, 취할 만한 상황이 아니었다고 일관되게 진술함.

12) B 문답서 : “아내는 형사고발을 하자, 일간지 제보나 감사원, 인권위 등에 얘기하자 등 ... 진정시켜 놓은 상태입니다.”

F 문답서 : “(B) 본인도 본인이지만 가족들 충격이 큰 것 같습니다.”

13) C 문답서 : “저 조차도 당시 정신적 충격이 있었습니다.”, “다들 표현은 제대로 하지 않아도 힘들어하는 것 같습니다.”

E 문답서 : “그 다음날 주변에서 큰 소리가 나면 깜짝 놀라고 불안한 마음도 들었으며...”

I 문답서 : “저는 위장병이 조금 도지고...,” “사건이 있고 나서 불안장애 등으로...”

K 문답서 : “해당 장면을 목격한 다른 직원들이 트라우마 같이 심적인 충격이 왔다고 하는 얘기를 들었습니다.

14) D 문답서 : “부서 분위기는 썩 하였습니다.”

E 문답서 : “원래 계획하고 있던 부서 MT도 취소되고 부서 분위기가 좋지는 않습니다.”

F 문답서 : “일부 신입직원들은 다른회사를 알아봐야할까요 등 농담인지는 모르겠으나...”

15) 당사자(A) 및 참고인 진술내용과 진단서 등 참고

키는 과정에서 주변 환경에 의한 상처인지 등 여부는 당시 목격자, 당사자들의 진술이 모두 일치하지 않고, 여러 목격자들의 목격 시점 역시 모두 달라서 B의 폭행에 의한 것인지 확인되지 않는다.¹⁶⁾

도리어, A가 B를 향해 지속적으로 폭행을 시도하였고 B가 이를 방어하는 과정에서 두 사람의 몸이 뒤엉키는 상황이 발생하였다는 진술이 여러 참고인 사이에 일관되었다¹⁷⁾. 이렇듯 사건 당사자 및 참고인들의 진술을 종합하여 보면 B가 A에게 유형력을 행사하여 신체적 고통을 주려고 했다는 고의나 행위 사실 등은 명확히 확인되지 않고, B의 고의나 직접적인 유형력 행사를 입증할 만한 다른 증거자료 또한 확인할 수 없다.

당사자 의견 및 검토결과

A는 B가이 신입사원들로 하여금 선배들에게 술을 따르라고 이야기하는 것을 듣고 부적절하다 생각하여 이를 타박하였으나 B가 왜그러냐는 식으로 대꾸

16) B가 적극적으로 폭행 행위로까지 나아가 A를 폭행하였다는 사실과 폭행의 수단 및 방법에 대해서 객관적, 구체적으로 사실관계를 진술한 참고인은 없음

17) F 문답서 : “쌍방은 아닌 것으로 기억합니다. 제가 다음날 E 등 당시 있던 직원들과 함께 객관적으로 상황을 짚어보자 했을 때 공통적인 의견이 A <장이 때렸고, B △장은 정당방위를 했다 라는 것이었습니다. 먼저 때린 것은 A <장이었고, B △장은 거기에 대응을 했습니다.”

C 문답서 : “(B가 A를 가격한 것이)저는 자기방어로 봅니다. 처음에 B △장이 일방적으로 맞았기 때문에 충분히 그럴 수 있다고 생각합니다. 보는 입장에서 섬뜩할 정도로 세게 때렸습니다.”

G 문답서 : “제가 보기에는 자기방어 정도로 보였습니다. A <장이 일방적으로 때리다보니 자기방어로 팔을 휘저은 것으로 생각합니다. B △장이 때릴 의도가 있던건 아니었던 것 같습니다.”

E 문답서 : “B △장이 밀리지 않기 위해 옥신각신 몸싸움을 하는 정도였지, A <장을 때리려는 의도를 가진 것처럼 보이지는 않았습니다.”

H 문답서 : “B △장이 A <장을 가격한 것을 확실히 보지는 못했습니다. 다만, 그 과정에서 일어난 몸싸움 등은 자기방어로 생각합니다. 그 이유는 A <장이 B △장을 먼저 때린 것을 보았고, 그 상황에서 맞고만 있을 수 없으니 방어를 했을 것 같고…”

I 문답서 : “B △장이 적극적인 의도를 가진 것으로 보이진 않았습니다. B △장이 놀란 표정이었지, 악의에 차 있거나, ‘건들기만 해봐’ 하는 표정이라기 보단 당황하는 표정이었습니다.”

J 문답서 : “(B가)가격하는 것은 보지 못하였고, B △장님이 저항하는 것처럼 보였습니다.”

하여 버릇없게 말하는 태도에 대해 지적하였고, 서로 고성인 오간 뒤 폭행이 발생하였으며¹⁸⁾, 본인도 B로부터 팔꿈치로 가격당하였다고 진술하였다.¹⁹⁾

그리고 A 본인이 먼저 B에게 폭행을 행사한 것은 사실이나, 사건 이후에는 오히려 B가 본인에게 먼저 사과하여 화해하였고²⁰⁾, 상호 간 사건이 커지지 않기를 원한다는 의견을 공유하였다고 항변²¹⁾하였다.

그러나, B가 신입사원들로 하여금 선배들에게 술을 따르라고 권유했고 그 이후 A와 B 사이에 언쟁이 오갔다는 사실은 확인되나, 그것이 법률 및 사규상 금지되는 동료직원에 대한 폭행 행위를 정당화할 수 있는 사유라 볼 수 없다.

또한, B가 A에게 상해를 가할 의도를 갖고 A에게 폭행을 행사하였다는 사실을 입증할만한 사정이 없고, 참고인들에게도 B가 소극적 방어행위를 넘어서서 적극적 폭행에 나아갔다는 일관된 진술을 확인할 수 없다.

한편, B는 A와의 언쟁 상황에 대해 C의 승진을 축하하는 자리에서 A가 C에게 부서 운영 방식을 가지고 지적하는 것이 적절하지 않다고 생각하여 만류한 것이라 진술하였고²²⁾, 확인된 사실관계에 따르더라도 그 내용이 특별히 A를

18) A 문답서 : “B △장이 신입사원들에게 선배들한테 돌아다니면서 술도 따르라고 하는 얘기를 옆에서 들었습니다.”, “그래서 제가 B △장에게 신입사원들에게 선배들 술 따르면서 돌아다니게 시키냐, 너네도 안하지 않았느냐 라고 타박을 하였습니다.”, “회식은 신입사원이라도 자유롭게 선배들에게 자발적으로 가야지 그런 군대문화를 싫어했습니다.”

19) A 문답서 : “그 와중에 저도 B △장으로부터 한 차례 크게 팔꿈치로 가격을 당했습니다.”, “맞을 때 충격이 강해서 주먹하고 비교했을 시 명확하게 다르고 팔꿈치가 오고 가는 것을 봤기 때문에 팔꿈치로 맞았습니다.”, “몸싸움 과정에서 서로 몸이 섞이면서 B △장은 팔꿈치로 가격을 하였습니다.”

20) A 문답서 : “9시 35분경에 B △장에게 전화가 와서 먼저 저에게 미안하다고 하였고, 저도 마찬가지로 미안하다고 하였습니다. 꿈처럼 순식간에 일어난 일이라 서로 사과하였고, 다음날 마음을 추스르고 오후 3시경 제가 B △장에게 전화하여 서로의 몸상태를 확인하고 재차 서로 사과를 하였습니다.”

21) A 문답서 : “그리고 B △장도 이 사건이 커지지 않기를 원하고 저 또한 이 사건이 커지지 않기를 원한다는 의견을 공유했습니다.”

22) B 문답서 : “A <장님이 C ▲장님에게 부서운영에 대한 비판을 두어 차례 하셨습니다. A <장님이 C ▲장님에게 ‘부서 운영 그렇게 하면 안돼’ 라고 말하셨고...그래서 제가 A <장님에게 ‘에이 <장님 그러지마세요. C ▲장님이 잘하실 겁니다.’ 라고 두 차례 정도 말씀드렸는데 이게 발단이었던 것 같습니다.”, “그 회식자리가 C ▲장님을 축하해 주는 자리인데, A <장님의 발언이 부적절하다고 생각했습니다. 그런 이야기는 축하자리가 아닌 다른 자리에서 해도 되는 말이라 생각하여 제가 그런 말씀을 드렸습니다.”

무시하거나 기분을 상하게 할 목적이나 내용이 아니었던 것으로 보이며, B가 A에게 먼저 사과를 청한 사유는 폭행 사건이 대내·외에 불거지지 않고 빨리 정리되도록 하기 위함이라고 진술하였다.²³⁾

따라서 B가 A와 몸이 뒤엉킨 것은 상대방의 계속적인 폭행으로 인해 신체적 위협이 커지자, 이를 적극적으로 방어하는 과정에서 불가피하게 발생한 상황으로 보는 것이 합리적이며, 그에 따라 B의 폭행 행위가 있었다는 사실 관계와 그 고의를 찾아볼 수 없어, 이에 대해 불문한다.

한편, A의 화해 성립 주장에 관련하여서는 B는 사건 이후 A의 사과와 주변인들과의 대화 과정에서 사건을 원만히 해결하고자 하는 의도가 느껴졌다고 진술하였으나²⁴⁾, B가 A에 대한 징계처분을 적극적으로 요구하고 있는 사정²⁵⁾ 등을 고려할 때, A의 항변은 받아들일 수 없으며, 설령 상호간 화해와 합의가 이루어졌다 하더라도, 그것이 직원에 대한 폭행 및 직장 내 질서를 문란하게 하는 등 사규 위반행위에 대한 참작사유가 될 수는 없다.

또한 A는 B보다 14년 이상 먼저 입사한 직장 선배로서, 술선수범하여 부하

23) B 문답서 : “그러나 당장 직장 동료와 상인들이 입을 피해와 회사 이미지에 피해가 될까봐 주변사람들에게 ‘내가 먼저 사과하겠다’ 고 말했습니다. 그렇게 제가 A <장님에게 사과를 했습니다. 제가 먼저 사과를 한 것은 제 잘못이 있다고 생각해서 사과를 한 것이 아니고...그 상황을 빨리 마무리 하고 싶어서 사과를 했습니다.”, “당일 21시 50분경 A <장님에게 전화를 하여 저도 죄송하다고 하였습니다. 제가 그 상황을 순응한 것은 아니었습니다. 저는 A <장과 제 선에서 좋게 좋게 끝났으면 해서 사과를 하였습니다.”

24) B 문답서 : “일단은 두 사람 간에는 더 일을 키우지 않기 위해 두 사람 선에서 정리를 하려 했습니다.”, “사건 다음 날인 3. 13. 15시 30분경 A <장님에게 전화가 와서 저에게 미안하다는 말을 여러 차례 하면서 ‘남들이 뭐라하든 우리 둘이서 원만하게 해결하면 된다’ 는 이야기를 하였습니다.”, “저는 사건 당일과 다음날 A <장의 사과에 온도 차이가 있다고 느꼈습니다.”, “A <장님의 사과가 제가 느끼기에는 이 사건을 둘이 대응을 잘해서 마무리 하자는 식으로 저를 설득시키려 하는 것으로 느껴졌습니다.”, “부서에서는 사건을 원만하게 해결했으면 한다는 취지의 문자를 받긴 했으나, 제가 감사 결과에 따라 조치를 하겠다고 답변하였습니다.”

25) B 문답서 : “저는 ‘부서원과 저에게 사과를 하는 것은 당연하고, 부서 이동 등 적절한 조치가 있어야 한다’ , 그리고 ‘적절한 조치가 있어야 한다’ 고 K △장님에게 의사를 표명하였습니다.”, “저는 A <장의 폭행 행위가 처음이 아니라고 알고 있습니다.”, “A <장님은 이해할 수 없는 상황에서 폭력을 휘둘렀습니다. 말로 해도 충분한 상황이라고 생각합니다. 이런 일이 재발할 수 있다 생각하여 저와 부서원을 위해 분리조치를 요구한 것입니다. 감사 결과에 따라 징계가 이루어 지는 것이 순리라고...”

직원 또는 후배들을 통솔하여야 할 지위에 있는 바, 주관적으로는 후배가 기분 나쁘게 말하는 것으로 여겼다 하더라도, 그에 대해서는 훈계나, 상위 직위자를 통한 중재 등의 방법이 있음에도 A가 폭행을 행사한 것은 직장 내 질서유지 차원에서 용납될 수 없다.

징계처분의 상당성과 징계양정

A는 부서 대다수 직원이 참석한 공식적인 회식 자리에서 동료 직원에게 폭력을 행사하였으며, 그 결과 양 당사자의 신체적 상해 발생 및 B의 경우 병가로 인한 2주간의 업무 공백이 발생하였고, 나아가 ●실 전체 분위기를 저해시켰으며, 직장 질서를 문란하게 한 행위 등을 모두 고려할 때, A의 행위는 「취업규칙」 제8조(성실의무)에 위배되는 것으로, 「취업규칙」 제56조(징계) 제1호 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 해당한다.

A의 행위를 「상벌규정」 제26조 및 「징계양정 요구에 관한 지침」 제3조(징계양정 요구기준)에 따라 징계양정하면, A의 폭행 행위는 ①B를 향해 위협적인 말투로 다가가 먼저 폭력을 행사한 점, ②B가 한 차례 이를 방어하였음에도 B의 얼굴을 2~3차례 추가 가격한 점, ③코피로 인해 B의 옷이 피에 젖는 등 B의 신체적 상해 발생 사실을 보았음에도 폭행을 지속한 점 등을 볼 때 고의성이 인정되며, B의 신체적 피해와 그 가족, 회사 동료직원 및 직장 분위기 저해에 미친 영향을 고려할 때 그 비위의 도가 중하므로 ‘해임-정직’에 해당된다.

또한, 동 규정 제3조 제7항 제5호에 따라 직원에 대한 폭행은 징계양정을 엄격하게 적용하며, 동 지침 제4조(징계양정 요구의 가중)에 따라 감사가 결정

하는 고질적인 부조리 행위에 해당하는 직원 간 폭력을 행사한 A의 비위 행위에 대해서는 제3조의 징계양정 요구기준보다 가중하여 징계 요구할 수 있으며, A는 과거에도 직원에 대한 폭력을 행사하여 ‘경고’ 처분을 받은 사실²⁶⁾이 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 볼 때, 아래 [표 1]과 같이 ‘해임-정직’에 해당하는 중징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

[표 1] 징계양정 요구에 관한 지침 별표 1. 징계양정 요구기준

비위의 도 및 고의, 과실 징 계 사 유	중비위+고의	중비위+중과실 또는 경비위+고의	중비위+경과실 또는 경비위+중과실	경비위+경과실
3. 회사의 기밀을 누설하거나 규율·질서문란 나. 복무규율, 질서문란 ○ 직원간 폭행·폭언	해임 - 정직	정직 - 감봉	감봉	감봉 - 견책
다. 직장 분위기 저해	해임 - 정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책	견책

조치할 사항

① 사장은 「취업규칙」 제8조를 위반하여 직원에 대한 폭행 및 직장 내 분위기를 저해한 ㄱ직급 A에게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발을 방지하기 위해 「취업규칙」 제56조(징계) 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 따라 징계처분 [해임-정직]하시기 바랍니다. 【징계】

② ♠실장은 직원 간 폭행 등에 대한 유사사례 재발 방지 및 임직원의 인식 개선을 위하여 폭력 예방 교육의 효과성을 점검하고 온라인·오프라인 교육을 병행하는 등 해당 교육의 실효성 제고 방안을 마련하시기 바랍니다. 【통보】

26) □현장 직원간 폭행사건 특별감사 결과보고(2014. 7. 15.) “A는 2013. 1. 7., □현장사무소 공사팀사무실 내에서 회사동료인 신OO과 업무관련 언쟁 끝에 화를 참지 못하고 안면부에 주먹을 휘둘러 목과 턱에 상해를 입힌 바 있음. A의 행위는 징계 사유에 해당하나, 현장 HSE 처리절차에 따라 자체징계한 점, 사건 후 당사자들간 화해를 한 점, 피해자가 가해자의 처벌을 원하지 않는 점, 본인이 잘못을 인정하고 사건 이후 재발 사례를 범하지 않은 점 등을 고려하여 ‘경고’ 처분을 요구함”